天津市人民代表大会常务委员会
公　　告

第二十一号

《天津市法律援助若干规定》已由天津市第十四届人民代表大会常务委员会第十四次会议于2004年9月14日通过，现予公布，自2004年11月1日起施行。

天津市人民代表大会常务委员会
2004年9月14日

天津市法律援助若干规定

2004年9月14日天津市第十四届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过

第一条　为了保障经济困难的公民获得必要的法律服务，促进和规范法律援助工作，根据国务院《法律援助条例》，结合本市实际情况，制定本规定。

第二条　市和区、县人民政府应当认真履行法律援助责任，采取积极措施推动法律援助工作。

市和区、县人民政府应当将法律援助工作所需经费列入同级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加。

第三条　市和区、县司法行政部门负责监督管理本行政区域内的法律援助工作。

市律师协会应当按照律师协会章程对依据国务院《法律援助条例》和本规定实施的法律援助工作予以协助。

第四条　司法行政部门确定的法律援助机构具体组织实施本行政区域内的法律援助工作，并履行下列职责：

（一）受理、审查公民个人的法律援助申请；

（二）受理人民法院指定的刑事辩护案件；

（三）指派或者安排人员提供法律援助；

（四）督促、检查法律援助事项的办理情况；

（五）管理、使用法律援助经费；

（六）依法接受和使用社会对法律援助活动的捐助。

第五条　有下列经济困难情形之一的公民，可以获得无偿法律援助：

（一）领取最低生活保障金的；

（二）社会福利机构中由政府供养的；

（三）农村五保户；

（四）因残疾、严重疾病、自然灾害或者其他原因造成经济困难，正在接受国家救济的；

（五）经所在乡、镇人民政府或者街道办事处证明，实际生活水平低于市或者区、县人民政府规定的最低生活标准的。

第六条　公民可以依照国务院《法律援助条例》和本规定，由本人或者委托代理人向法律援助机构申请法律援助。

第七条　法律援助机构应当自收到申请材料之日起七日内作出是否给予法律援助的决定，并书面告知申请人；决定提供法律援助的，应当在书面通知中载明承担法律援助的机构和人员。

第八条　有下列情形之一的，法律援助机构可以先行提供法律援助：

（一）法定时效即将届满，需要在法定期限内提起诉讼的；

（二）需要立即申请采取保全措施的；

（三）其他紧急情况。

法律援助机构对先行提供法律援助的事项，应当及时审查；经审查不符合法律援助条件的，终止法律援助。

第九条　法律援助人员应当在案件办结后十五日内将法律文书副本、结案报告及其他相关材料装订成卷，提交法律援助机构。法律援助机构应当按照规定标准向法律援助人员支付办案补贴。

法律援助办案补贴的标准由市司法行政部门会同市财政部门核定。

第十条　受援人在法律援助过程中享有以下权利：

（一）了解法律援助事项的办理情况；

（二）有事实证明法律援助人员不依法履行职责的，可以要求法律援助机构更换法律援助人员。

第十一条　受援人在接受法律援助过程中应当如实陈述案件事实、提供有关证据或者材料，并协助配合法律援助人员的办案工作。

受援人无正当理由拒绝法律援助机构指派或者安排的法律援助人员的，不得就同一事项再次申请法律援助。

第十二条　受援人隐瞒事实、提供伪证，法律援助机构有权依法终止法律援助，并可以向受援人追偿应当支付的相应法律援助费用。

第十三条　法律援助机构和法律援助人员应当履行下列义务：

（一）依法维护受援人的合法权益；

（二）无正当理由不得拒绝、拖延或者终止承办的法律援助事项；

（三）保守国家秘密、商业秘密，不得泄露受援人的隐私；

（四）不得利用法律援助牟取不正当利益；

（五）向受援人通报法律援助事项的进展情况；

（六）提供法律援助不得收取任何财物。

第十四条　司法行政部门、法律援助机构及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十五条　本规定自2004年11月1日起施行。